

0083603-59.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 8ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... ao tema em comento:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SECADOR DE CABELOS E PRANCHA DE CERÂMICA PARA ALISAR CABELOS. BENS RECUPERADOS. VALOR: R\$ 63,40. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

8ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0083603-59.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0083603-59.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 4203/2016 -

38º Distrito Policial - Vila Amália, 509/2016 - 38º Distrito Policial - Vila Amália

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ HENRIQUE GUIMARAES ADAO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES ADÃO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como no incurso no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 05 de outubro de 2016, por volta de 13 horas, nas dependências do "Supermercado Peri Ltda.", situado na Avenida Peri Ronchetti, nº 870, Cachoeirinha, neste município e comarca de São Paulo, tentou subtrair para si um pacote de carne seca (apreendido e avaliado, as fls. 12, em R\$ 19,90), pertencente à mencionada empresa, só não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

A denúncia descreve o fato criminoso da forma que segue:

"Segundo foi apurado, no dia dos fatos, o denunciado ingressou no estabelecimento da empresa vítima e colocou o pacote de carne seca no interior da calça que vestia. Ocorre que empregados viram quando ele assim agiu e passaram a observá-lo. O denunciado passou pela linha de caixas, sem efetuar qualquer pagamento. Foi

abordado pelos seguranças já fora do estabelecimento, ocasião em que o bem foi recuperado, sem que ele chegasse a ter a posse dos mesmos. Foi concedido "habeas corpus", para trancamento do inquérito policial, quando da realização de audiência de custódia (cf. fls. 31/33), decisão esta que foi cassada, em recurso de ofício, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (cf. fls. 64/69)."

O réu foi preso em flagrante, havendo o trancamento do inquérito policial por meio da concessão de ordem de habeas corpus de ofício, no dia 06.10.2016 (fls. 34/37). Em 07.06.2019, o E. TJSP deu provimento ao recurso de ofício para determinar a continuidade das investigações até manifestação do Ministério Público (fls. 70/75). A denúncia foi recebida aos 17.12.2018 (fl. 113). O réu foi citado pessoalmente (fls. 130). A Defesa prévia foi apresentada por defensor público (fls. 136/141). O recebimento da denúncia foi ratificado em 19.12.2019 (fl. 142).

Na fase instrutória, tomou-se o depoimento das testemunhas comuns e, ao final, o réu foi interrogado.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A instrução probatória confirmou a conduta imputada ao acusado. Senão vejamos: Eric de Almeida Silva, representante da vítima, disse que o réu colocou um pacote de carne seca dentro de sua roupa, passou pelos caixas sem efetuar o pagamento, momento que foi abordado por seguranças, fora das dependências do mercado. O réu disse que o produto da subtração seria utilizado para "usar droga". Asseverou que, no estabelecimento, havia funcionários acompanhando a ação delitiva do réu até sua abordagem.

Leandro Nunes Nascimento, policial civil, narrou ter sido acionado pela representante da vítima, Eric; o réu foi surpreendido na posse da peça de carne seca fora do estabelecimento; o réu confessou a subtração, justificando sua ação para comprar substância entorpecente.

Cléber Thiago de Souza, policial civil, disse ter sido acionado pelo setor de prevenção de perdas do mercado; dirigiu-se ao local, onde o réu já se encontrava preso pelos seguranças da empresa; o réu confessou a ação delitiva e, informalmente, disse-lhe que o proveito da subtração seria utilizada para comprar droga. informando ue ; no ato, informou que

O réu, Luiz Henrique, interrogado em juízo, confessou a imputação que lhe foi atribuída na denúncia. Disse ser dependente químico de "crack". Narrou que no dia dos fatos foi ao supermercado para subtrair um pedaço de carne para, então, conseguir mais droga.

Não obstante, a pretensão punitiva improcede por atipicidade material do fato, em aplicação ao princípio da insignificância.

O princípio da insignificância deflui do princípio da intervenção mínima, preconizando que não há crime quando a conduta se revela como insignificante, ou seja, é incapaz de lesar ou de sequer colocar em perigo o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

Tem por objetivo, assim, proceder a uma interpretação restritiva da lei penal, diminuindo o alcance da intervenção penal.

Para a sua aplicação, a jurisprudência das Cortes Superiores exige a presença de requisitos objetivos (ligados ao fato praticado pelo agente) e subjetivos (tocantes ao agente e à vítima).

Na primeira ordem de requisitos despontam: (i) a mínima ofensividade da conduta; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica.

No rastro dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, esses vetores devem coexistir, merecendo análise conglobada, no caso concreto.

No aspecto subjetivo, entram em linha de conta as condições pessoais do agente (reincidente, criminoso habitual, militar, entre outros) e da vítima (máxime a extensão do dano e o valor sentimental do bem).

Não é necessário, todavia, que todos esses elementos estejam presentes, porque não são requisitos postos como cumulativos para a aplicação do princípio da bagatela.

Dependendo do caso concreto, basta a irrelevância da conduta ou a do resultado jurídico.

Deve-se ter em vista (i) que o direito penal é do fato, e não do autor; (ii) a situação de carência material e vulnerabilidade do agente; (iii) a forma de execução criminosa (se foi algo não elaborado e profissional, e sim amador); (iv) se o prejuízo suportado pela vítima encarnou dano relevante; e, (v) na hipótese de recuperação do bem para o ofendido, se o valor de tal bem não ultrapassou um salário-mínimo.

No caso em tela, todos esses fatores estão contemplados e suplantam o peso negativo da vida pregressa do imputado.

Reconhecer a incidência do princípio da insignificância na hipótese vertente não significa menoscar o patrimônio alheio. Antes, não se pode descuidar que o encarceramento e o processamento de agentes com condutas de menor lesividade, e em situação de vulnerabilidade social, revela-se, no mais das vezes, contraproducente, e é mais prejudicial para a sociedade mover a custosa máquina de persecução penal para salvaguardar bem com ínfimo prejuízo, se pode considerar, neste caso, a existência de algum prejuízo dada conduta executada pelo réu.

Frente à escassa repercussão do fato, notadamente porque subtraído um pacote de carne - avaliado em R\$ 19,00 - de uma rede de supermercado, mostra-se exagerada e desproporcional a resposta penal cominada.

De resto, a recalcitrância do réu em práticas delitivas não arreda, de plano, a aplicação do princípio da insignificância.

Como anota CLEBER MASSON:

"Esse postulado exclui a tipicidade do fato, e a reincidência (agravante genérica) é utilizada somente na dosimetria da pena. Em outras palavras, não há relevância penal tanto para o primário como para o reincidente. O Supremo Tribunal Federal já se posicionou nesse sentido: Reincidência ou maus antecedentes não impedem, por si só, a aplicação do postulado da insignificância. A despeito de estar patente a existência da tipicidade formal, não incide, na situação dos autos, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada. Em uma leitura conjunta do princípio da ofensividade com o princípio da insignificância, estar-se-á diante de uma conduta atípica quando a conduta não representar, pela irrisória ofensa ao bem jurídico tutelado, um dano (nos crimes de dano), uma certeza de risco de dano (nos crimes de perigo concreto) ou, ao menos, uma possibilidade de risco de dano (nos crimes de perigo abstrato), conquanto haja, de fato, uma subsunção formal do comportamento ao tipo penal. Em verdade, não haverá crime quando o comportamento não for suficiente para causar um dano, ou um perigo efetivo de dano, ao bem jurídico - quando um dano, ou um risco de dano, ao bem jurídico não for possível diante da mínima ofensividade da conduta." (Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) - v. 1 - 15ª ed. - Rio de Janeiro: Forense; MÉTODO, 2021, p. 28).

Neste sentido, pertinente ao tema em comento:

"PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. SECADOR DE CABELOS E PRANCHA DE CERÂMICA PARA ALISAR CABELOS. BENS RECUPERADOS. VALOR: R\$ 63,40. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público". (HC n.º 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 2. No caso, tentou-se subtrair de um supermercado um secador de cabelos e uma prancha de cerâmica para alisar

cabelos, tendo sido a res recuperada, sem prejuízo material para a vítima. Reconhece-se, então, o caráter bagatelar do comportamento imputado, não havendo falar em afetação do bem jurídico patrimônio. 3. Não é empecilho à aplicação do princípio da insignificância a existência de condições pessoais desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, a teor de pronunciamentos das duas Turmas integrantes da Terceira Seção. 4. Ordem concedida para, reconhecendo a atipicidade material, trancar a ação penal." (STJ, HC n. 165.336/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 17/10/2011.) - grifo não original.

Nesse cenário, entrevejo a ausência de ofensividade penal (inexpressividade) do comportamento, considerados o ínfimo valor do bem subtraído (inferior ao salário-mínimo) e as circunstâncias em que o crime foi praticado.

Logo, concluo pela atipicidade material da conduta, por influxo do princípio da insignificância.

Em abono ao motivado, colho precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em casos análogos ao presente:

"APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO (ART. 155, §1º). Sentença absolutória.

Manutenção. Atipicidade da conduta. Aplicação do princípio da insignificância, diante do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF no HC 84.412-0/SP. Ínfima lesividade da conduta, diante do baixo valor da res furtiva, óleo usado, que não chegou a ser subtraído. Absolvição. Recurso da acusação desprovido." (Apelação Criminal nº 0001286-80.2016.8.26.0542, 13ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Semer, j. 03.03.2022);

"Furto simples - Autoria demonstrada - Conjunto probatório satisfatório - Atipicidade material da conduta - Princípio da insignificância - Ínfima lesão ao bem protegido pela norma penal - ABSOLVIÇÃO - Recurso da defesa PROVIDO." (Apelação Criminal nº 1500558-50.2018.8.26.0297, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. 27.09.2021); e

"Furto simples tentado - Princípio da insignificância penal - Aplicabilidade - Valor reduzido da "res" e escassa repercussão do fato - Reincidência e maus antecedentes não obstam a incidência do princípio - Absolvição. Recurso provido." (Apelação Criminal nº 1501235-44.2020.8.26.0545, 12ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Vico Mañas, j. 07.01.2022).

Ante o exposto, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva, ABSOLVENDO o acusado LUIZ HENRIQUE GUIMARÃES ADÃO, já qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita por incurso no o artigo 155, caput, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal. Considerando que respondeu ao presente feito em liberdade, nada a deliberar. Intime-se a empresa vítima do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP). Façam-se as anotações e comunicações de praxe e, após, arquivem-se definitivamente os autos.

Porque órgão do Estado, o Ministério Público não paga custas, notadamente em procedimento processual penal.

P. I. C.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.